ORDENANZA Nº 8.079

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA,** representada por el Sr. Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, y la Sra. Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Alejandra BARBERO; por una parte, y la **COOPERATIVA DE TRABAJO LA SUSTENTABLE LTDA**., representada por su presidente, Sr. Claudio Ariel GARCIA D.N.I N° 25.289.421, su Secretario Cristian Daniel BARRIONUEVO D.N.I N° 25.036.846 , y su Tesorero, Sr. Lucas Damián RE D.N.I N° 27.485.222, por la otra, con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinticuatro.-

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO MUNICIPALIDAD - COOP. DE TRABAJO LA SUSTENTABLE

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a veintisiete del mes de marzo de dos mil veinticuatro, entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, representada por el Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Mgter. Alejandra Barbero constituyendo domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral de esta ciudad, por una parte; en adelante LA MUNICIPALIDAD; y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO LA SUSTENTABLE LTDA., representada por su Presidente, Sr. Claudio Ariel García, DNI N° 25.289.421, su Secretario Cristian Daniel Barrionuevo, D.N.I: 25.036.846 y su Tesorero, Sr. Lucas Damián Re, D.N.I: 27.485.222 constituyendo domicilio en calle La Rioja N°2.220 de esta ciudad, en adelante LA COOPERATIVA, convienen celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes condiciones:

PRIMERA — OBJETO: Por medio de la presente La Municipalidad contrata a La Cooperativa para la realización de diferentes tareas en la ciudad de Villa María, consistentes en:

1) Disponer de manera ambientalmente adecuada todos los residuos que ingresan al predio del Vertedero Controlado, provenientes de la ciudad de Villa María.

2) Operación de la planta de compostaje en el Centro de Gestión Ambiental ubicado en Ruta provincial 2 Km 102/107.

3) Operación de la planta de neumáticos en el Centro de Gestión Ambiental ubicado en Ruta Provincial 2 km 102/107.

4) Operación de la planta de chipeado en el Centro de Gestión Ambiental ubicado en Ruta Provincial 2 km 102/107.

5) Ocupación de un turno de la oficina de control de ingreso y pesaje del Centro de Gestión Ambiental ubicado en Ruta Provincial 2 km 102/107.

La Municipalidad se reserva el derecho de nominar los integrantes de La Cooperativa que considere más idóneos para cada una de las tareas que se contraten.

SEGUNDA - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: A los fines del mejor cumplimiento del objeto del presente convenio, se obliga a:

1) Manejo y operación de maquinarias, equipamientos y herramientas.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

CLAUDIO GARCIA
Presidente
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

LUCAS RE
- Tesorero -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

CRISTIAN BARRIONUEVO
- Secretario -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

2) El procesamiento y disposición adecuada de todos los residuos provenientes de la ciudad ingresen al predio que se encuentren aptos para disponer en las plantas mencionadas en la primera, salvo los que ingresan a la planta de clasificación y separación.

3) Mantenimiento de las plantas:

• Mantenimiento y riego de calles y caminos internos.

• Limpieza de cunetas.

• Recolección de material disperso alrededor de las plantas mencionadas en la primera.

• Desmalezado.

• Limpieza periódica interna y playones externo con equipo de hidrolavado.

4) Transporte y logística interna de todos los residuos de rechazo al relleno sanitario, evitando cualquier tipo de voladuras y dispersión del material.

5) Disponer los residuos según su tipo dentro del predio en los sectores designados para tal fin, a saber:

• Sector neumáticos,

• Sector residuos de poda,

• Sector chatarra/residuos voluminosos y

• Sector compostaje.

6) Recepción y disposición adecuada del rezago/rechazo de los residuos resultantes del proceso de separación y clasificación realizados por la Coop. 7 de Febrero.

7) Chipeado de los residuos resultantes de podas que ingresan provenientes de la ciudad.

8) Acopio en forma ordenada y corte de los Neumáticos que ingresan provenientes de la ciudad.

9) Acopio, limpieza, separación, y armado de filas de todos los residuos orgánicos que ingresan provenientes de la ciudad y operación del equipo rotorbuey.

10) Mantener en buen estado de funcionamiento y conservación las maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas y demás materiales, que en virtud de la concesión otorgada le provee la municipalidad.

11) Disponer de siete (7) personas diariamente, como mínimo, para las tareas de disposición ambientalmente adecuada de residuos mencionadas en el punto 1) de la cláusula Primera

12) El personal de la Cooperativa deberá cumplimentar con los siguientes horarios: Turno mañana: 8 a 13 hs. Turno tarde: 13 hs. a 17 hs.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

13) Contratar un seguro de trabajo que brinde cobertura a todo tipo de riesgo, propio de la actividad a desarrollar por los integrantes de la Cooperativa en el predio, con motivo de la ejecución del presente Convenio.

14) Realizar las tareas adicionales que La Municipalidad le requiera, relativas al objeto mencionado en la cláusula primera.

15) Utilizar y emplear las maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas y demás materiales con la mayor diligencia posible dándole a las mismas un adecuado uso y funcionamiento.

16) Finalizada la jornada laboral los residuos deberán quedar correctamente acopiados y el sector de trabajo en óptimas condiciones de higiene.

17) Las tareas de operación de la planta de compostaje comprende: • Separación y traslado de residuos aptos para compostar a la planta de compostaje. • Conformación de las pilas de compostaje. • Volteo para aireado y riego de las pilas de compostaje con una frecuencia de 2 veces a la semana. • Zarandeo y embolsado. • Limpieza diaria del sector de compostaje y traslado de materiales de rechazo hacia celda de disposición final.

18) Las tareas de operación de la planta de neumáticos comprende: • Acopio de neumáticos por tamaño y en pilas. • Cortado de neumáticos con maquina guillotina. • Acopio de neumáticos cortados en Roll Off o en bolsones Big Bag. • Limpieza diaria de galpón y playón de descarga.

19) Las tareas de operación de la planta de chipeado: • Recepción de todos residuos de poda que ingresa al Centro de Gestión Ambiental • Selección y acopio de ramas que puedan utilizarse como leña. • Selección y chipeado de ramas que pueden ingresar a máquina chipeadora. • Acopio de material chipeado para posterior embolsado.

TERCERA – OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: A los fines de que el cumplimiento sea efectivo por parte de La Cooperativa en lo relativo al objeto descripto en el punto primero del presente Convenio, La Municipalidad se obliga a:

1) Abonar a la Cooperativa un canon mensual a partir del 1 de marzo del 2024 la suma de pesos dos millones ochocientos mil ($2.800.000.-) IVA incluido; Que el monto mencionado es destinado a cubrir los salarios de los trabajadores.

2) A revisar el canon mensual de manera trimetral.

3) Abonar a La Cooperativa aquellas tareas adicionales que le sean requeridas, las cuales deberán ser comunicadas con antelación suficiente, y conforme a los precios que oportunamente se acuerden.

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

CLAUDIO GARCIA
- Presidente
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

LUCAS RE
- Tesorero -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

CRISTIAN BARRIONUEVO
- Secretario -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

4) Designar un empleado municipal, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente y Saneamiento, o la que en el futuro la sustituya, como "encargado" del Centro de Gestión Ambiental, el cual tendrá a su cargo, la supervisión del trabajo que debe realizar la Cooperativa, controlar el material que se recicla y hacer que se cumplan las tareas de orden, limpieza, e higiene y seguridad. Cualquier observación u objeción será instrumentada a través de un Libro de Órdenes de Servicios.

CUARTA – COMUNICACIÓN: La comunicación entre la Municipalidad y el Contratista se efectuará mediante "ÓRDENES DE SERVICIOS" y "NOTAS DE PEDIDO". ORDENES DE SERVICIOS: Se denominan así las comunicaciones expedidas por el Municipio al Contratista, estas comunicaciones pueden ser informativas o intimatorias. NOTAS DE PEDIDO: Se denominan así a las comunicaciones emitidas por el Contratista a la Municipalidad, por este medio, el Contratista formulará las solicitudes u observaciones pertinentes a la prestación del servicio. Se llevará un Libro de Registro de Ordenes de Servicios y Notas de Pedido

QUINTA:LA COOPERATIVA se compromete a presentar cada tres (3) meses la documentación que acredite su personería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios). El incumplimiento será bajo apercibimiento de rescindir el presente convenio.-

SEXTA — CONTROL: La Municipalidad a través de la Subsecretaría Ambiente y Saneamiento, o la que en el futuro la sustituya o a quien ésta designe, se encuentra facultada para controlar las tareas a los integrantes de La Cooperativa, a los fines de ejercer un efectivo control. Cualquier observación u objeción que las mismas merezcan serán instrumentadas a través de un libro de órdenes de servicios.

SEPTIMA - INCUMPLIMIENTO: El eventual incumplimiento por parte de La Cooperativa a cualquiera de las obligaciones que este Contrato pone a su cargo, la constituirá en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. A tal efecto, constituirán elementos suficientes, las comunicaciones cursadas a través del libro de órdenes de servicios, al que se ha hecho referencia en Contrato. Esas eventuales transgresiones por parte de La Cooperativa, la harán pasible de la aplicación de una multa que se descontará de lo que debe percibir en concepto de pago mensual por la prestación, durante el periodo mensual inmediato posterior a aquel en que tenga lugar el incumplimiento que origine la sanción.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

OCTAVA - PENALIDADES: El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, facultará a la aplicación de multas cuya tipificación se detalla más abajo. Estas multas se graduarán por puntos. Un punto equivaldrá al valor en pesos al menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta especial. La eventual aplicación de penalidades en tres oportunidades constituirá causal de rescisión del presente contrato.

DEFICIENCIA	PUNTOS
1) No usar el personal la ropa reglamentaria e incumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo, por c/obrero y por día de incumplimiento.	**25**
2) Ejecución parcial o inejecución de los servicios. Por unidad, según lo detallado en la cláusula I del presente contrato.	**50 a 100**
3) Desobediencia al personal de inspección o no guardarle debida consideración.	**20**
4) Conducir vehículos sin licencia de conductor, por persona.	**25 a 50**
5) Falta de higiene en el predio, planta o equipos.	**50 a 100**
6) Incumplimiento del mantenimiento de las instalaciones y equipos, por día.	**50 a 100**
7) No realizar la recolección diaria de residuos y/o dejar bolsas con los residuos recolectados abandonados en el predio, por día.	**75**

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

NOVENA - PLAZO: El plazo de duración del presente convenio es de 6 meses, contados a partir del 01 de marzo de 2024, operando su vencimiento el día 30 de Septiembre de 2024.

DECIMA - APROBACION: El presente convenio se suscribe ad-referéndum del Concejo Deliberante de esta ciudad a cuyo efecto será remitido.

DECIMA PRIMERA - JURISDICCION: Que las partes fijan domicilio en los domicilios denunciados en el presente y manifiestan que para cualquier divergencia se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María.-

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y el día indicados supra.

CLAUDIO GARCIA
- Presidente -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

LUCAS RE
- Tesorero -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

CRISTIAN BARRIONUEVO
- Secretario -
COOP. LA SUSTENTABLE LTDA.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8079/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:30:58
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:39:31
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:49:15
Email: juanpabloinglese@gmail.com